

TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Roma, Quinta Sezione Civile, Dr. Luigi Cavallo, all'udienza del 10 novembre 2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RG 12825/18, e avente ad oggetto "Comodato immobili urbani" e vertente

TRA

Parte_1 con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bertoloni 1/e, presso lo Studio dell'Avv. Claudio Rizzo, che la rappresenta e difende per procura in atti

RICORRENTE

E

Sig.ra *Controparte_1*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare 71, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Indaco, che la rappresenta e difende per procura in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato, la [...] *Parte_1* con socio unico esponeva di essere proprietaria esclusiva, fra l'altro, dell'immobile sito in Roma, Via Francesco Crispi 9, intt. 3 e 4, che aveva concesso in comodato nel 2008 alla

Sig.ra *Controparte_1*, all'epoca moglie del proprio socio unico, Dott. *Controparte_2*.

Rilevava che nel 2008 la Sig.ra *CP_1* aveva in essere un'attività commerciale di produzione e vendita di borse ed articoli di lusso che esercitava tramite la *Org_1* di cui era socia al 50% assieme alla Sig.ra *Persona_1*; esponeva come la *CP_1* fosse in realtà amministratore di fatto della detta società, che, entrata in crisi, non era stata ricapitalizzata e si trovava in una situazione di stallo.

Evidenziava come nell'agosto del 2008 la *Org_1* aveva disdettato il contratto di locazione del proprio show room e, rimasta priva dei locali in oggetto, la Sig.ra *CP_1* aveva chiesto alla [...] *Parte_1* la possibilità di utilizzare provvisoriamente come ufficio e magazzino l'appartamento di Via Crispi 9; era stato pertanto concesso alla resistente, in via provvisoria, l'uso del detto appartamento ove erano state trasportate le borse e le merci della [...] *Org_1* ma, deterioratisi i rapporti coniugali e instaurato giudizio di separazione tra la resistente e il Dott. *CP_2*, la Sig.ra *CP_1*, nonostante l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, non aveva proceduto alla restituzione dell'appartamento di Via Crispi.

Esponendo pertanto il proprio diritto al rilascio dell'immobile in questione, concesso a controparte in comodato precario, oltre che al risarcimento del danno da occupazione abusiva.

Concludeva richiedendo la condanna di controparte alla restituzione dell'appartamento sito in Roma, Via Francesco Crispi 9, oltre che al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione del detto locale, per euro 80.626,00 per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 e, di euro 2.189,75 per ogni mese a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Si costituiva in giudizio la Sig.ra *Controparte_1*, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo mai stata amministratore, neanche di fatto, della *Org_1* che era da considerarsi unica legittimata passiva e il cui amministratore era sempre stato il Sig. *Persona_2*; contestava le ulteriori deduzioni di controparte e concludeva richiedendo dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, e, nel merito, il rigetto del ricorso.

La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale della resistente e l'audizione di alcuni testi; disposta ed espletata CTU volta a quantificare il valore locatizio commerciale mensile dell'immobile oggetto di controversia a decorrere dal 1 gennaio 2014, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 10 novembre 2021, svolta a mezzo della cd trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo evidenziare, in riferimento a quanto dalla resistente dedotto in ordine all'improcedibilità del giudizio per la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nel termine di cui all'art. 415, quarto comma, c.p.c., che, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, in materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma quarto, cod. proc. civ., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal quinto comma della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo sesto comma) (C.C. 26039/05).

Nel caso di specie, il termine ex art. 415, quinto comma, c.p.c. risulta rispettato, avuto riguardo alla data della notifica del ricorso e alla data di fissazione dell'udienza, con la conseguenza che, avuto riguardo ai citati principi giurisprudenziali, l'avanzata eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.

Lo stesso è a dirsi in riferimento all'eccepita improcedibilità della domanda di pagamento dell'indennità, perché non preceduta dalla mediazione, tenuto conto che la richiesta di avvio di procedura di mediazione, in atti, risulta riguardare non solo la restituzione dell'immobile ma anche il risarcimento dei danni conseguenti al rifiuto del suo rilascio.

Chiarito ciò, si deve evidenziare come, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la *Parte_1* ha dedotto che la resistente le aveva richiesto la possibilità di utilizzare provvisoriamente come ufficio e magazzino l'appartamento di Roma, Via F. Crispi 9, e ciò tenuto conto che la *Org_1* di cui la Sig.ra *CP_1* era socia al 50%, aveva disdettato il contratto di locazione del precedente show room in Roma, Via degli Uffici del Vicario 49, restituendolo al proprietario, e che era quindi rimasta priva dei locali dove aveva custodito le sue borse; a fronte di ciò, costituendosi in giudizio, la resistente ha in primo luogo eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, rilevando di non aver mai ricevuto in comodato gratuito l'immobile in questione, trovandosi all'interno dello stesso merce della *Org_1* e dovendo pertanto la detta società considerarsi legittimata passiva in relazione al rapporto di comodato posto a base della domanda azionata dalla ricorrente.

Ora, attese le stesse affermazioni della ricorrente, deve in primo luogo ritenersi che il contratto di comodato sia stato stipulato, nella prospettazione della detta parte, a seguito della disdetta del precedente

contratto di locazione dello show room da parte della **Org_1** e della conseguente necessità di utilizzare come ufficio e magazzino l'appartamento oggetto di causa, anche al fine di custodire le borse e gli altri articoli venduti dalla società; ne consegue innanzi tutto come non appare rilevante, in quest'ottica ed ai fini che in questa sede interessano, l'avvenuta costituzione da parte della Sig.ra **CP_1** della seconda società, **CP_3**

In sede di prova, poi, il teste **Tes_1** consulente finanziario del Dott. **CP_2**, ex marito dalla Sig.ra **CP_1**, ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che, nell'agosto 2008, la società ricorrente aveva concesso in comodato precario alla resistente l'appartamento di Via Crispi 9 in quanto alcuni dipendenti della **Org_2** altra società del **CP_2**, avevano portato degli scatoloni in Via Crispi; il medesimo teste, però, nuovamente escusso su altri capitoli alla successiva udienza del 20 novembre 2019, ha dichiarato che la **Orga** aveva ricevuto gratuitamente in detenzione l'immobile di Via Crispi.

Inoltre, il teste **Tes_1** ha dichiarato di essere a conoscenza della circostanza che la resistente aveva comunicato alla società ricorrente di voler fare un uso provvisorio dell'appartamento solo in quanto riferitogli dal **CP_2** ed anche il teste **CP_2** ha dichiarato di sapere che la **Parte_1** aveva concesso alla Sig.ra Cancellera l'appartamento in comodato precario solo in quanto il proprio padre gli aveva detto che lo stesso "era stato destinato da utilizzare" solo dalla resistente.

Deve quindi ritenersi, all'esito della disamina delle dichiarazioni rese dai testi sul punto, come, a fronte delle tempestive contestazioni della resistente, non siano emersi idonei elementi per ritenere che il contratto di comodato si sia concluso fra le parti del presente giudizio,

quanto, invece, fra la ricorrente e la *Org_1* e ciò anche tenuto conto delle richiamate dichiarazioni rese in sede di ricorso dalla [...]

Parte_1

Peraltro, per come anche evidenziato dal Giudice nel provvedimento in data 24 settembre 2019, parte ricorrente ha assunto che la resistente era in realtà amministratore di fatto della *Org_1* e, in quest'ottica, è stata disposta ulteriore attività istruttoria al fine di chiarire la posizione della Sig.ra *CP_1* in seno alla detta società.

Ora, in sede di prova, il teste *Tes_1* ha sul punto dichiarato che la resistente si occupava in prima persona della gestione della *Orga*, precisando che la maggior parte della corrispondenza con i fornitori veniva firmata dalla *CP_1*, perché li conosceva, mentre gli atti formali erano sottoscritti dall'amministratore; a fronte di ciò, tuttavia, la teste *CP_1*, sorella della resistente, ha dichiarato non essere vero che la Sig.ra *CP_1* si occupasse della gestione della FCD, occupandosi invece del disegno delle borse e della creatività; inoltre, la medesima teste ha ricordato che era il Sig. *Tes_1* a occuparsi della parte amministrativa, la Sig.ra *Testimone_2* del personale, l'Avv. Rizzo della parte legale e la teste stessa dei rapporti con i fornitori, precisando poi che il dott. *Per_2* era l'amministratore non solo formalmente ma, per quanto la riguardava, anche sostanzialmente.

Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto (C.C. 21730/20); inoltre, per come altresì chiarito dalla Suprema Corte, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di

elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (C.C. 45134/19).

Nel caso di specie, le illustrate dichiarazioni dei testi non consentono di ritenere provata quella influenza, completa, sistematica e idonea a trascendere la titolarità delle funzioni, richiesta ai fini della configurabilità della figura, all'interno della società, di un amministratore di fatto, e ciò anche in relazione alla sussistenza, in capo alla resistente, di poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto.

A fronte di quanto dichiarato dal teste *Tes_1* consulente finanziario del Dott. *CP_2* e fino al 2009 anche della resistente, in relazione alla gestione in prima persona della società da parte della *CP_1*, la teste *CP_1*, sorella della resistente, ha invece circoscritto l'attività di quest'ultima al disegno delle borse e alla creatività, indicando i nominativi dei soggetti che si occupavano della parte amministrativa, di quella legale, del personale, oltre che sé stessa per la parte relativa ai fornitori e agli acquisti.

Né appare rilevante quanto dichiarato sul punto dal teste *CP_2*, avendo lo stesso confermato la posizione di amministratore di fatto in capo alla resistente solo in base a quanto riferitogli dal padre o dalle interviste che si facevano.

Né è possibile ritenere provata la posizione di amministratore di fatto sulla base della dichiarazione resa dalla *CP_1* in sede di verbale di udienza nel giudizio di separazione, come anche della comunicazione in data 19 febbraio 2015, a firma del procuratore della

resistente ed indirizzata al Sig. *Per_2*, che non è contestato essere l'amministratore della *Orga*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, non risultano introdotti idonei elementi per ritenere che il contratto di comodato posto a base dell'azione intrapresa dalla ricorrente si sia concluso fra le parti del presente giudizio, quanto, invece, fra la *Parte_1* [...] e la *Org_1* in ordine alla quale, peraltro, non risulta fornita la prova circa la dedotta qualità di amministratore di fatto in capo alla resistente.

Deve in ogni caso rilevarsi che parte ricorrente, nelle proprie note autorizzate ha dato atto che le chiavi dell'appartamento le sono state riconsegnate al termine della visita del CTU in data 13 novembre 2020, avendone quindi da quella data riacquistato il pieno possesso.

A ciò consegue che, attese le considerazioni che precedono e l'avvenuta riconsegna dell'appartamento, deve in primo luogo dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio e restituzione dell'appartamento in questione; devono invece essere rigettate, avuto riguardo alle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le ulteriori domande avanzate.

Le spese di lite, avuto riguardo al rigetto delle eccezioni di improcedibilità avanzate da parte resistente e, in ogni caso, al complesso dei motivi della decisione e alla particolarità della presente fattispecie, vengono compensate per due terzi fra le parti, ponendosi il rimanente terzo, liquidato come in dispositivo, a carico della ricorrente ed in favore della resistente; le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste a carico di parte ricorrente.

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di restituzione dell'immobile, attesa l'avvenuta riconsegna dell'appartamento;

rigetta per il resto il ricorso;

compensa per due terzi le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento del rimanente terzo in favore della resistente, terzo liquidato in complessivi euro 4.050,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro 550,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi, per come richiesto, in favore del procuratore antistatario.

spese CTU liquidate come da separato decreto e poste a carico di parte ricorrente.

Roma, 10 novembre 2021

IL GIUDICE

